।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

<u>फैसला</u>

मुद्दा नम्बर-०८२-C१-६३७८

रजिष्ट्रेशन नम्बर- ३९-०८२-३२२५३

दायरी मिति- २०८३।०२।२१

फैसला मिति- २०८३।०२।२२

निर्णय नम्बर-६

<u>मुद्दा- लागूऔषध (ट्रामाडोल)</u>

<u>वादी</u>

१. प्रहरी प्रतिवेदन को जाहेरीले नेपाल सरकार।

<u>प्रतिवादी</u>

१. सूर्य श्रेष्ठको छोरा, कोशी प्रदेश, ओखलढुङ्गा जिल्ला, साविक ओखलढुङ्गा गा.विं.स. वडा नं. २, परिवर्तित सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ११ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने सुदीप श्रेष्ठ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७(१), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४५ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।

<u>तथ्यगत बेहोरा</u>

२. <u>प्रहरी प्रतिवेदनको बेहोरा</u>- मिति २०८३।०१।१३ गते रातिको अन्दाजी २०:३० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५, जोरपाटीस्थित बराल पेट्रोल पम्प आसपासमा शङ्कास्पद अवस्थामा हिँडडुल गरिरहेका सुदीप श्रेष्ठलाई प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिई

कानूनी रीतपूर्वक शरीर खानतलासी गर्दा निजले लगाएको पाइन्टको दायाँ खल्तीबाट Tramol-50 लेखिएको चार पत्ता, प्रत्येक पत्तामा दश क्याप्सुलका दरले जम्मा चालीस क्याप्सुल फेला पारी बरामद गरी निजलाई पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन।

३. <u>खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का</u>- मिति २०८३।०१।१३ गते रातीको अन्दाजी २०:३० बजेको समयमा हाल पक्राउ परी नामथर वतन खुली आएका प्रतिवादी सुदिप श्रेष्ठलाई शंकास्पद अवस्थामा फेला पारी प्रहरी टोलीले फेला पारी निजलाई कानुनपुर्वक आवश्यक सोधपुछ तथा निजको शरिर तलासी लिँदा निजले लगाएको पाईन्टको दाँया पट्टीको खल्तीमा कानुनद्धारा प्रतिबन्धित लागुऔषध जस्तो देखिने Tramol-५० लेखिएको ४ पत्तामा १० क्याप्सुलका दरले जम्मा ४० क्याप्सुल बरामद गरिएको भन्ने बेहोराको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का।

४. <u>प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठको मौकाको बयान</u>- आफू सानैदेखि काठमाडौं उपत्यकामा परिवारसँग वस्दै आएको, वेटरको काम गरी जीविका चलाउने गरेको, करिब दुई–तीन वर्षदेखि ट्रामाडोल सेवन गर्ने गरेको, पहिले चिनजानका साथीहरूबाट सिकेको र पछिल्लो करिब एक वर्षदेखि आफैं खरिद गरी सेवन गर्ने गरेको, घटनाको दिन जोरपाटी क्षेत्रबाट उक्त चालीस क्याप्सुल खरिद गरी कोठातर्फ लैजाँदै गर्दा प्रहरीले बरामद गरेको भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान।

५. <u>परीक्षण प्रतिवेदन</u>- "Psychotropic substance Tramadol was detected in sample T1" भन्ने राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन ।

६. <u>प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले अदालतमा गरेको बयान</u>- मैले लागुऔषध सेवन गर्ने कसूर गरेकै हो र मेरो साथबाट बरामद भएको ४० क्याप्सुल ट्रामाडोल मैरै सेवनका लागि किनेर ल्याएको हुँ। मेरो तर्फबाट साक्षी प्रमाण कोही पनि छैनन्। लागुऔषध सेवन गर्नु मेरो गल्ती भयो, म अदालत समक्ष एक पटकका लागि माफी पाउँ भनी प्रार्थना गर्दछु र मेरो पारिवारिक अवस्था विचार गरी मलाई न्यूनतम सजाय होस् भनी अनुरोध गर्दछु। अब उप्रान्त मबाट यस्तो गल्ती हुने छैन भन्ने बेहोराको प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले यस अदालतमा गरेको बयान।

<u>यस अदालतको ठहर</u>

७. नियमबमोजिम पेशी सूचिमा चढी बयान र थुनछेक प्रयोजनार्थ यस इजलास समक्ष पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले साक्षी समेत नराखेको र प्रतिवादी उपरको अभियोग

दावीका सम्बन्धमा थप प्रमाण बुझ्न पर्ने अवस्था समेत नरहेकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२३ बमोजिम आजै निर्णय गर्न मिल्ने देखियो।

८. अब प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले अभियोग मागदावीबमोजिम लागू औषध ट्रामाडोल सेवनको कसूर गरेको हो वा होइन? प्रतिवादीको कसूर प्रमाणित भए निजलाई के कस्तो सजाय हुनुपर्ने हो? वादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्न सक्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।

९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले लागू औषध ट्रामाडोल सेवन गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्दै निजलाई सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम सजाय गरी पाउँ भन्ने अभियोग मागदावी रहेको देखिन्छ। अनुसन्धानमा उल्लेखित 'जोन तामाङ' नाम गरेको व्यक्तिका सम्बन्धमा फेला परेका बखत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम छुट्टै कारवाही गर्ने भनी अभियोगपत्रमा उल्लेख भए पनि निज प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको देखिँदैन।

१०. प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले यस अदालतमा बयान गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का र परीक्षण प्रतिवेदनको बेहोरा स्वीकार गरेको पाइयो। निजले आफ्नो साथबाट चार पत्तामा रहेका चालीस क्याप्सुल ट्रामाडोल बरामद भएको, करिब दुई वर्षदेखि लागू औषध सेवन गर्ने गरेको र उक्त क्याप्सुल सेवनकै लागि खरिद गरी ल्याएको भनी कसूरमा पूर्ण सावित रहेको देखियो। निजले यसअघि कुनै फौजदारी अभियोगमा सजाय नपाएको र अवदेखि यस्तो गल्ती नगर्ने भनी पश्चात्तापसमेत व्यक्त गरेको देखिन्छ।

११. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२३ को उपदफा (१) ले अभियुक्तले आरोप स्वीकार गरी अदालतमा सावितीे बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतासमेत विचार गरी तत्काल फैसला गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सो दफाको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार मिसिल संलग्न प्रमाण वा कसूर हुँदाको परिस्थितिले सावितीे साँचो नभएको विश्वास गर्ने कारण भए थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सावितीे बयान आफैंमा परिणाम घोषणा गर्ने यान्त्रिक आधार नभई, त्यसलाई मिसिलका वस्तुगत प्रमाणसँग तुलना गरी सत्यता र स्वेच्छिकता परीक्षण गर्नुपर्ने देखियो।

१२. प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयान हेर्दा निजले प्रश्न बुझी क्रमशः जवाफ दिएको, आफ्नो उमेर, पेसा, पारिवारिक तथा आर्थिक अवस्था, पूर्व सजायको अभाव, बरामदीको घटना, सेवनको अवधि र

प्रयोजन खुलाएको देखिन्छ। निजले प्रहरीसँग कुनै रिसइवी वा लेनदेन नभएको, मौकाको बयान र बरामदी बेहोरा सही भएको तथा आफ्नो साक्षी प्रमाण नरहेको भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। निजको स्वीकारोक्ति सर्तयुक्त, अस्पष्ट वा अर्को व्यक्तिको कसूर आफूमाथि लिएको भन्ने देखिँदैन।

१३. सावितीको सत्यतालाई हेर्दा प्रतिवादीको शरीरबाट चार पत्तामा चालीस क्याप्सुल बरामद भएको कुरा प्रहरी प्रतिवेदन र खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्काले प्रत्यक्ष रूपमा देखाएका छन्। प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा दुवै अवस्थामा उक्त बरामदी स्वीकार गरेको छ। नमुना परीक्षणबाट सो वस्तुमा ट्रामाडोल पुष्टि भएको छ। यसरी बरामदीको स्थान, वस्तुको परिमाण, प्रतिवादीको कब्जा र पदार्थको प्रकृतिबारेका तथ्यहरू अलग–अलग स्रोतका प्रमाणबाट एकअर्कालाई समर्थन गरिरहेका देखियो।

१४. लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) ले गाँजाबाहेक अन्य लागू औषध सेवन गर्न निषेध गरेको छ। सोही ऐनको दफा १२ अनुसार कुनै व्यक्तिको साथमा लागू औषध फेला परेमा त्यस्तो पदार्थ कानूनबमोजिम प्राप्त वा राखिएको हो भन्ने प्रमाण निजले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा ट्रामाडोल चिकित्सकीय सिफारिस वा कानूनबमोजिम प्राप्त गरिएको भन्ने कुनै जिकिर वा प्रमाण पेश भएको पाइएन। बरु प्रतिवादीले 'जोन' भन्ने व्यक्तिबाट सेवनका लागि खरिद गरेको भनी अनधिकृत प्राप्ति र दुर्व्यसन स्वीकार गरेको पाइयो। अभियोगमागदावी पनि सेवनतर्फ मात्र रहेकोले अभियोगदावीको सीमा र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीको कार्य दफा ४(छ) अन्तर्गतको सेवन तथा दुर्व्यसनसम्म सीमित रहेको देखिन्छ।

१५. अतः मिसिल संलग्न प्रहरी प्रतिवेदन, खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, विधिविज्ञान परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको मौकाको बयान र अदालतमा गरेको स्वेच्छिक सावितीबयानको समष्टिगत मूल्याङ्कनबाट प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले लागू औषध ट्रामाडोल सेवन गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) ले निषेध गरेको कसूर गरेको ठहर्छ।

१६. उपरोक्त कसूरमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (ज) ले नेपाल सरकारले तोकेका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध वा मनोद्वीपक पदार्थ र तिनका लवण तथा अन्य पदार्थको दुर्व्यसन गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कसूरमा कसूर ठहर भएकै बखत सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने र छुट्टै सजाय निर्धारण सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने व्यवस्था फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४

को दफा ८ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ख) तथा दफा ९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको छ। अब सजायतर्फ विचार गर्दा, कसूरको गम्भीरता, दोषको मात्रा, परिस्थितिजन्य न्यूनाधिकता तथा समानुपातिकतालाई विचार गर्नुपर्ने हुन आयो। प्रतिवादी २६ वर्षको युवा रहेको, वेटरको काम गरी जीविका चलाउने गरेको, यसअघि फौजदारी सजाय पाएको नदेखिएको, आरोप स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गरेको र पश्चात्ताप व्यक्त गरेको अवस्था सजाय न्यूनीकरणका आधार पक्ष हुन्। अर्कोतर्फ, निजले दुई–तीन वर्षदेखि नियमित दुर्व्यसन गरेको, चिकित्सकीय प्रयोजन वा सिफारिसविना चालीस क्याप्सुल खरिद गरी साथमा राखेको र यस्तो आचरणले निजकै स्वास्थ्य, परिवार र समाजमा नकारात्मक असर पार्ने अवस्था गम्भीरताका पक्ष रहेको भन्ने देखियो। **व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते** अर्थात व्यसन र मृत्युबीच व्यसन नै बढी कष्टकर हो भन्ने कुरासमेलाई मध्यनजर गर्दै उल्लिखित सजाय न्यूनीकरण र गम्भीरताका पक्षबीच सन्तुलन गर्दा प्रतिवादीलाई एक महिना कैद गर्नु न्यायोचित, आवश्यक र समानुपातिक हुने देखियो।

१७. तसर्थ, प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठले अभियोगमागदावी बमोजिम लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ को देहाय (छ) ले निषेध गरेको लागू औषध ट्रामाडोल सेवनको कसूर गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले निजलाई सोही ऐनको दफा १४ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम एक महिना कैद हुने ठहर्छ। साथै, अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निजबाट रू. २००।– (दुई सय रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा हुने ठहर्छ। अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू।

तपसिल

१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी सुदीप श्रेष्ठलाई एक महिना कैद हुने ठहरेको र निज प्रतिवादी मिति २०८३।०१।१३ मा पक्राउ परी देखि निरन्तर थुनामा रहेको मिसिलबाट देखिँदा निजले फैसला बमोजिम तोकिएको कैद भुक्तान गरिसकेको देखिंदा निजको नाममा कैदको लगत कसी असुल जनाइदिनू।

२. अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१)(क) बमोजिमको रू. २००।– क्षतिपूर्ति शुल्क प्रतिवादीबाट असुल गरी पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नू।

३. अभियोगपत्रमा उल्लेखित तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कायम नगरिएका 'जोन तामाङ' फेला परेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम अनुसन्धान र अभियोजनका

सम्वन्धमा कानूनबमोजिम गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी तथा सरकारी वकिल कार्यालयलाई जानकारी दिनू।

४. यो फैसलामा चित्त नबुझे कानूनको म्यादभित्र श्री उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी प्रतिवादीलाई पुनरावेदन म्याद दिनू।

५. प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथै राखी फैसलाको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंलाई दिनू।

६. सरोकारवालाले नक्कल माग्न आएमा नियमानुसार गरी नक्कल दिनू।

७. फैसलाको विवरण अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी, कैद र क्षतिपूर्ति शुल्कको लगत सम्बन्धित शाखामा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू।

शिवप्रसाद आचार्य

(शिवप्रसाद आचार्य)

जिल्ला न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग गर्ने-

शाखा अधिकृत-तिर्थराज शर्मा

कम्प्युटर अपरेटर-विनोद थापा

इजलास नम्वर-४२

फाँट-३१

इति संवत् २०८३ साल जेठ महिना २२ गते रोज ६ शुभम्.....

फैसला प्रमाणीकरण मिति- २०८३।९।५